

징 계 사 항

1. 제 목 : 외래 ◆◆과장 직무 소홀 및 무단조퇴
2. 징계대상자 : ◇◇보훈병원 간호직 3급 부장 K○○ (前 ◆◆◆◆과장)
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

위 직원은 '86.04.21. ◇◇보훈병원에 간호직으로 입사하여 '02.02.01. 간호직 4급 승진 후 '11.03.01부터 '19.12.31까지 ○○실 ◆◆과장으로 보직되어 외래 간호업무를 관리한 직원입니다.

◇◇보훈병원 ○○실에서는 외래 간호단위의 책임 관리자로 ◆◆◆◆과장을 보직하고, 근태관리, 환자안전, 간호업무, 근무표 편성, 직원고충사항 처리, 행정부서 업무협조 등 외래 간호업무를 총괄하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제①항에 따르면 동일 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 요구하고 의결하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「직제규정」 제15조(권한과 책임)에는 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며 그 권한에 상당한 책임을 지어야 한다고 정하고 있고 ◇◇보훈병원 ○○실 「간호업무지침」 “3.11 외래 및 주사실”에 따르면 외래 ◆◆과장은 외래의 간호업무 수행을 조정, 지도, 평가하며 외래 ★★★★★사의 업무수행은 ◆◆◆◆과장의 책임 하에 업무를 수행한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◇◇보훈병원 외래 ◆◆과장으로 근무한 징계대상자는 외래 간호단위 업무수행 시 가장 기본이 되는 근무표 편성업무를 수행할 때 외래 진료업무가 원활히 진행될 수 있도록 적재적소에 적정 간호인력이 투입될 수 있도록 근무표 편성하고, 최초 편성한 근무표의 수정이 필요할 때에는 가용인력을 검토하여 적절한 인력조정이 수행될 수 있도록 하여야 하며, 외래 간호단위 근무자의 고충사항이 있을 때는 이를 면밀히 검토하여 고충사항을 해소하기 위한 적극적인 노력으로 외래업무가 원활히 수행될 수 있도록 관리하여야 하며, 근무시간을 감독하는 관리자로서 본인이 모범을 보이며 근무해야 할 것입니다.

가. 외래 관리 소홀

그런데 징계대상자가 관리하는 외래에서 근무편성권한이 없는 ★★★★★사 A○○이 외래근무표 편성을 수행하는 상황을 알면서도 이를 묵인하였고, 이에 대해 소속 직원들이 문제를 제기하고 고충을 호소하여도 문제를 해결해주기는 커녕 오히려 두둔하는 발언을 하며 A○○의 직원 괴롭힘이 지속되도록 방치하여 아래와 같이 직원들이 피해사실을 진술한 사실이 있습니다.

- (J○○) K○○ 과장이 부임하고 2-3년이 지난 시점부터는 (근무표) 초안부터 A○○이 직접 작성하고 , 수정할 사항도 직접 스테이션 등에서 수정을 했으며, 어디를 가든 A○○에게 보고하고 가라고 하여 어이가 없어서 과장에게 보고를 하였더니 과장이 오히려 저에게 “주임수당도 안받고 나의 일을 많이 도와주니 이해해라”라고 말하였고 항상 이런식으로 과장이 A○○을 옹호하면서 부당하고 비인격적인 언행이 지속
- (E○○) K○○ 과장은 “A○○이가 너네(PRN)를 관리한다”라고 발언하였고, A○○ 직원이 소리지르고 괴롭히고 있으면 “애들 조용히 혼내라, 니 또 왜 A○○이 성질 건드렸노?” 하면서 A○○ 직원이 다른 직원을 태우는 것을 방관하고 조장하며 A○○ 직원의 행동을 두둔
- (B○○) K○○ 과장은 근무표에 관한 사항은 A○○에게 물어보라고 말하였고, 근무표 작성 시 복잡한 상황을 A○○이 모두 처리해주기 때문에 과장들은 편하게 업무가 가능하기 때문에 A○○이 근무표를 작성하는 것을 묵인
- (C○○) K○○ 과장은 A○○과 공생관계로 우리가 “A순실과 K근혜”라고 얘기

나. 근무시간 미준수

외래 ◆◆과장은 소속 ◆◆인력이 병원의 근무시간을 준수할 수 있도록 관리하며, 본인은 그 관리자로서 모범적 근태관리를 해야 함은 마땅하다 할 것이나, 오히려 본인이 근무시간을 준수하지 않아, 직원들이 前◆◆과장 K○○의 근무시간 미준수 행위(조퇴) 발생 시 [표 1과 같이 이를 메모하여 신고하였고, 당시 상황과 발언내역을 구체적으로 진술한 사실이 있습니다.

- (B○○) K○○ 과장과 근무시간 종료되기 전에 3시, 4시 정도에 ●과 앞 비상구로 빠져나가는 것을 10회이상 목격하였는데 K○○ 과장은 병거지를 푹 눌러 쓰고 잘 안보이게 행색을 갖추고 드나들었음
- (E○○) K○○ 과장은 “내가 원장님 눈치는 안봐도 느그(★★★★사들) 눈치는 본다.” 라고 말하며 일찍 나가는 상황에 대해서 저희들에게 농담처럼 말하곤 했음

[표 1] 전 ◆◆과장(K○○)의 근태 미준수 내역 7회

연번	무단조퇴일	문제점	근거	비고
1	2018-10-26	반차 미신청	신고자 메모	
2	2018-11-08	반차 미신청	신고자 메모	
3	2018-11-14	반반차 미신청	신고자 메모	
4	2019-05-10	16:10 조퇴	신고자 메모	
5	2019-12-05	16:45 조퇴	신고자 메모	
6	2019-12-13	17:17 조퇴	차량입출기록	
7	2020-04-29	17:03 조퇴	차량입출기록	

5. 징계대상자의 주장

“가”항과 관련하여 징계대상자는 근무표는 ◆◆과장인 본인이 작성해서 초기에는 월단위 근무표를 주다가 진료과 마찰로 해당자의 근무만 종이 띠처럼 오려서 주었고, 근무변경은 본인이 작성하였고, 만약 A○○이 근무변경을 했다면 본인의 확인을 받고 수행했으며- “잘 키운 ★★★★★사 열 ◆◆사 안부럽다”고 말한 사실이

있을 정도로 일을 잘하며 신뢰가 가는 직원이며, “A○○아 조용히 혼내라, 너거 A○○이 기분 봐가면서 행동해라”라고 발언한 사항은 잘 기억나지 않는다고 주장하였습니다.

그러나 징계대상자는 ①외래 근무표 편성에 대하여 간호부에 근무편성을 결재받고 있고, 자신이 해야 하는 일로 인식하고 있으면서도 근무편성을 임의로 A○○에게 위임한다고 발언하며 실질적으로 A○○이 근무를 편성토록 하여 부하 직원들이 실제 근무편성권자를 A○○로 인식하는 등 부서운영을 위해 본인에게 주어진 임무를 저버린 점 ② 임의적 업무 위임으로 문제점이 발생하고 있다는 것을 인지하고 있으면서도 계속해서 근무편성 업무를 A○○이 편성하도록 방치하고, 심지어는 이를 두둔하기까지 한 행위는 사실상 직무유기와 유사한 근무태만이라는 점 ③ A○○의 자의적 근무표 편성 행위와 이와 관련한 부당한 언행 등으로 인하여 겪고 있는 정신적 고통이나 불이익 등에 관하여 부하 직원들이 문제를 제기하여도 이에 대한 원인 파악이나 별다른 조치 없이 이를 묵살하고 방치한 점 등을 종합하여 볼 때 **부서원 관리의 책임이 있는 관리자로서 그 권한과 책임을 성실히 수행한 것으로 보기 어렵다**할 것입니다.

“나”항과 관련하여 징계대상자는 외래 ◆◆과장으로 근무할 때 외부 진료를 보기위해서 가끔씩 부장님께 허락을 받고 10분 정도 일찍 나간 사실이 있을 뿐이라고 주장하였습니다.

그러나 징계대상자는 ◆◆과장으로서 직원들이 성실히 근무할 수 있도록 모범을 보여야할 위치에 있으면서도 ①오히려 본인이 허가되지 않은 비상문 등을 이용하여 몰래 퇴근한 정황과 당시 발언 내용을 직원들이 구체적이고 일관되게 진술하고 있는 점, ②미준수 내역을 직원들이 장기간 기록한 점, ③기록외의 최근 차량 입출차 기록에서도 근무시간 미준수 사항이 추가로 확인되는 점 등을 종합적으로 고려할 때 근무시간을 성실히 준수하지 않은 행위는 사실로 판단되며 **부서원의 근무태를 관리·감독할 위치에 직원이 부서원들에게 그릇된 모습을 보인 사실은 더욱 비난받을 일로 사료됩니다.**

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의2(직장이탈 금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 9. .

감 사 ■ ◇ ■